P U T U S A N

Nomor 1783/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. Azmi Abdi;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 22 tahun 14 Nopember 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Seser III LK III Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua PN ke Pengadilan Tinggi Medan yang pertama sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa hadir didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bambang H. Samosir, S.H., M.H., dkk masing-masing Advokat Legal Consultan pada “Law Office Bambang H. Samosir, S.H., M.H., & Associates yang berkantor di Jalan Garu III Komplek Grand Harjosari Blok A-5 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1783/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1783/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Azmi Abdi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Azmi Abdi dengan pidana penjara selama: 5 (LIMA) TAHUN PENJARA dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN PENJARA.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa M. Azmi Abdi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, Adil Oktotua Tamba SH, Luhut Freddy S, Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea (Keempatnya Anggota Polri Polsek Patumbak) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Adil Oktotua Tamba SH, Luhut Freddy S, Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea melakukan penyelidikan di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa M. Azmi Abdi lalu Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa M. Azmi Abdi lalu Terdakwa M. Azmi Abdi pergi menemui Odi (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa M. Azmi Abdi kembali menemui Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea lalu saat Terdakwa M. Azmi Abdi akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kepada Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea kemudian Adil Oktotua Tamba SH, Luhut Freddy S, Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azmi Abdi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di tangan kanan Terdakwa M. Azmi Abdi selanjutnya yang diakui milik Terdakwa M. Azmi Abdi yang diperoleh dari Odi dengan tujuan Terdakwa M. Azmi Abdi bekerjasama dengan Odi untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa M. Azmi Abdi menerima upah atau imbalan berupa narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa M. Azmi Abdi gunakan. Karena Terdakwa M. Azmi Abdi tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Terdakwa M. Azmi Abdi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa M. Azmi Abdi berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10149/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4655/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa M. Azmi Abdi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama M. Azmi Abdi bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. Azmi Abdi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, Adil Oktotua Tamba SH, Luhut Freddy S, Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea (Keempatnya Anggota Polri Polsek Patumbak) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Adil Oktotua Tamba SH, Luhut Freddy S, Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea melakukan penyelidikan di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa M. Azmi Abdi lalu Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa M. Azmi Abdi lalu Terdakwa M. Azmi Abdi pergi menemui Odi (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa M. Azmi Abdi kembali menemui Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea lalu saat Terdakwa M. Azmi Abdi akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kepada Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea kemudian Adil Oktotua Tamba SH, Luhut Freddy S, Ronald Sinurat dan Rejeki Parsaoran Banurea langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azmi Abdi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di tangan kanan Terdakwa M. Azmi Abdi selanjutnya yang diakui milik Terdakwa M. Azmi Abdi yang diperoleh dari Odi dengan tujuan Terdakwa M. Azmi Abdi bekerjasama dengan Odi untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa M. Azmi Abdi menerima upah atau imbalan berupa narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa M. Azmi Abdi gunakan. Karena Terdakwa M. Azmi Abdi tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga Terdakwa M. Azmi Abdi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa M. Azmi Abdi berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10149/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4655/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa M. Azmi Abdi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama M. Azmi Abdi bahwa hasil analisis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Adil Oktotua Tamba, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Terdakwa M. Azmi Abdi;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
   - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dari tangan kanan Terdakwa M. Azmi Abdi;
   - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saksi langsung dari tangan terdakwa;
   - Bahwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama Odi yang mana terdakwa dan Odi bekerja sama untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
   - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **Luhut Freddy S,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Terdakwa M. Azmi Abdi;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dari tangan kanan Terdakwa M. Azmi Abdi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saksi langsung dari tangan terdakwa;
- Bahwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seorang yang bernama Odi yang mana terdakwa dan Odi bekerja sama untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pensihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi a de charge sebagai berikut:

1. **Syafrizal Situmorang,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa yang saksi tahu terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi merupakan teman kerja terdakwa yang mana saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di rumah saksi Adelina Napitupulu;
   - Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang las dirumah saksi Adelina Napitupulu;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ahmad Suhaimy Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja terdakwa yang mana saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di rumah saksi Adelina Napitupulu;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang las dirumah saksi Adelina Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Adelina Napitupuluh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja dirumah saksi yang sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai tukang las dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disita dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperolah narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Odi (DPO) dengan cara bekerjasama untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut sehingga ketika terdakwa berhasil menjual narkotika tersebut mendapatkan upah dari sdr Odi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram narkotika jenis sabu tersebut disita dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperolah narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Odi (DPO) dengan cara bekerjasama untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut sehingga ketika terdakwa berhasil menjual narkotika tersebut mendapatkan upah dari sdr Odi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa M. Azmi Abdi berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10149/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4655/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa M. Azmi Abdi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama M. Azmi Abdi bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditunjukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu M. Azmi Abdi. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersesuaian dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Seser III Lk.III Gang Kampeng Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram narkotika jenis sabu tersebut disita dari tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang narkotika tersebut dimiliki, untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa M. Azmi Abdi berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10149/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4655/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Azmi Abdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)